



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

DECRETO SINDACALE

N. 16 DEL 18-06-2020

UFFICIO CONTENZIOSO

Oggetto: Atto di Appello innanzi al Tribunale di Nola avverso e per la modifica della sentenza del Giudice di Pace di S. Anastasia n.2522/2019. Resistenza in giudizio.

PREMESSO che:

all' Ente è pervenuto atto di appello innanzi al Tribunale di Nola avverso e per la modifica della sentenza del Giudice di Pace di S. Anastasia n.2522/2019, promosso dalla società E. srl c/ Comune di Pollena Trocchia + altri, acquisito al prot. gen. n. 4425 del 06.03.2020 ed iscritto a ruolo con RG n.1678/2020;

il legale, che ha difeso l'ente nel giudizio di I grado, con pec del 06.03.2020 ha invitato il Comune di Pollena Trocchia a nominare nuovo difensore nell'interesse dello stesso;

VISTI:

- l'art.41 dello statuto comunale il quale recita: "1. Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione. (...) 9. Rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 31.05.2017 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale per affidamento di incarichi legali per il patrocinio dell'ente in giudizio";
- la determinazione del contenzioso n. 48 del 26.06.2018 ad oggetto: "Approvazione elenco avvocati per conferimento incarichi legali per il patrocinio e difesa dell'Ente;

Dato atto che nel suddetto elenco – Sezione D contenzioso civile- risulta iscritta l'Avvocato Diego Di Napoli, il quale si è reso prontamente disponibile ad assumere l'incarico legale, per la difesa dell'Ente, attesa l'urgenza correlata ai tempi processuali per la costituzione nel giudizio in parola;

Ritenuto dover provvedere al conferimento dell'incarico in favore dell'avv. Diego Di Napoli, del foro di Napoli, con studio in Pollena Trocchia (NA), VIALE Europa, n.13;

CONSIDERATO che la motivazione di suddetto incarico è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è determinato tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 applicati ai minimi;
- il principio di efficacia è rispettato perché l'affidamento è assegnato per rispondere alle esigenze del Comune;
- il principio di tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere al conferimento dell'incarico per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi considerata l'urgenza della predisposizione degli atti per la difesa dell'Ente per consentire la costituzione nei termini;
- il principio di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e di rotazione vengono rispettati garantendo che i professionisti sono individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico-professionali iscritti nell'albo degli avvocati;

RITENUTO, pertanto, in assenza di un servizio di avvocatura comunale, di dover nominare quale legale che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Pollena Trocchia, nell'ambito del giudizio di appello innanzi al Tribunale di Nola avverso e per la modifica della sentenza del Giudice di Pace di S. Anastasia n.2522/2019, acquisito al prot. gen. n. 4425 del 06.03.2020 ed iscritto a ruolo con RG n.1678/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO opportuno costituirsi nel citato giudizio per far valere le ragioni dell'Ente;

DECRETA

Di conferire mandato all'avv Diego Di Napoli, del foro di Napoli, con studio in Pollena Trocchia (NA), VIALE Europa, n.13 ed autorizzare il medesimo a costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto;

Di sottoporre alla Giunta Comunale il presente atto ai sensi dell'art.6 c.2 del regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale per affidamento di incarichi legali per il patrocinio dell'ente in giudizio;

Di demandare al Responsabile del contenzioso la disciplina, con apposita convenzione, del rapporto professionale con il suddetto avvocato determinando il compenso e gli ulteriori incombenti, compreso l'impegno di spesa.

Il Sindaco
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.